m_dg.DOG07AR.04/05/2023.0000747.U

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

AP/ga/oo
Livello di Riservatezza: L3
Ambito:
RTI Engineering sirfin Pa
Area penale
Allegati

Spett.le
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Piazzale dell'Agricoltura24
00144 Roma

e p.c.
Al RUP ing. Aurora Garofalo

Oggetto: Gara informale ex art. 162 d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dello sviluppo del sistema informativo unitario telematico del processo penale e per la manutenzione e diffusione degli attuali sistemi dell'area penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati ex art 162 d.lgs. 50/2016.SIA 106.1.B.EV.S.23/19P. Lotto 1 - CIG 73479643B7 – CUP J51C1700050001 – Richiesta scheda 2023-35 -SIES – Integrazione Cartabia in SIUS

Con riferimento al contratto in oggetto, si richiede la seguente scheda di intervento entro il 29.06.2023:

Scheda di Intervento	*2023-35*
Oggetto	*SIES: Integrazione Cartabia in SIUS*
Complessità	*Alta*
Servizio	*MEV*

Premessa:

Preso atto della realizzazione eseguita con la scheda 2023/13 SIES-PagoPA e di quanto richiesto con la scheda 2023/33, si inoltrano le specifiche afferenti alla sorveglianza.

***Applicativi**:*
SIES – sottosistemi SIEP-SIUS-SIGE.

Uffici interessati dalla modifica:
Uffici utilizzatori del SIEP-SIUS-SIGE.

Requisiti funzionali:

Deve essere sottinteso che le specifiche funzionali SIUS descritte nel seguito non possono essere realizzate senza tenere conto dell'interconnessione con gli altri sotto-sistemi.

Lato SIUS

Si precisa che l'esame della nuova disciplina è stata fatto analizzando articolo per articolo quanto modificato dalla cd "Riforma Cartabia" ed individuando le modifiche/integrazioni da apportare all'applicativo.

ART. 660 C.P.P.

Al comma 15 viene descritta una nuova forma di sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva (in caso di soggetto che chieda l'ammissione al pagamento rateale dopo l'inizio dell'esecuzione). Di conseguenza, nell'ambito del nuovo contenuto che chiameremo "Sospensione esecuzione pene sostitutive" (utilizzeremo un unico contenuto al posto degli attuali due "sospensione esecuzione sanzioni sostitutive" e "Sospensione Esecuzione Sanzioni Sostitutive a Favore del Condannato (art. 69 L. 689/81)", diversificando le due tipologie tramite l'indicazione negli oggetti del riferimento normativo).

*Di conseguenza dovrà essere inserito un nuovo oggetto (**da inserire nel contenuto " Sospensione esecuzione pene sostitutive"**, di cui si parlerà con riferimento all'art. 68), denominato: "**Sospensione pena sostituiva per ammissione al pagamento rateale (art. 660 c. 15 c.p.p.) (VEDI QUANTO VERRA' DETTO CON RIFERIMENTO ALL'ART. 68)***

ART. 661 C.P.P. COMMA 1

Deve essere prevista una nuova forma di "fascicolo padre" che sarà denominata ESECUZIONE PENE SOSTITUTIVE, da gestire in maniera simile all'attuale ESS, che avrà come oggetti:

1) *"semilibertà sostitutiva" (art. 55 – 62 L. 689/1981)*
2) *"detenzione domiciliare sostitutiva" (art. 56 – 62 L. 689/1981)*
3) *"lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 56-bis L. 689/81 - 55 DL 274/20)*

ART. 55 LEGGE 689/1981

Si afferma che il semilibero è sottoposto ad un programma di trattamento predisposto dall'Uepe ed approvato dal giudice. Di conseguenza occorre inserire un nuovo oggetto, all'interno del contenuto attualmente esistente con riferimento al semilibero "ordinario", che chiameremo "Approvazione programma di trattamento per semilibertà sostitutiva (art. 55 L. 689/81)"

ARTT. 62 LEGGE 689/1981

Detto articolo non parla più di semidetenzione e libertà controllata, bensì di semilibertà e detenzione domiciliare sostitutive. Di conseguenza, il contenuto "Applicazione sanzioni sostitutive" ed i relativi oggetti devono essere aggiornati. Il vecchio contenuto verrà mantenuto, eventualmente storicizzandolo (rendendolo, pertanto, non visibile all'operatore) in un secondo momento.

Dovrà essere invece creato un nuovo contenuto, da denominare "Applicazione pene sostitutive", i cui oggetti sarebbero:

1) *"semilibertà sostitutiva" (art. 55 - 62 L. 689/1981)*
2) *"detenzione domiciliare sostitutiva" (art. 56 - 62 L. 689/1981).*

Gli esiti sarebbero i seguenti:

- *Determina le modalità di esecuzione*
- *Inammissibilità*
- *Incompetenza*
- *NLP*

ART. 64 E SEGUENTI LEGGE 689/1981 (vedi anche art. 107 L. 689/81)

Vale il principio espresso con riferimento all'art. 62. Di conseguenza andrebbero creati tanti nuovi contenuti per quanti sono quelli "figli" già esistenti per le sanzioni sostitutive e, di conseguenza:

1. ***Autorizzazione pene sostitutive***

Oggetti: Autorizzazione – Ulteriore autorizzazione

Esiti: Autorizza – Non autorizza – NLP – Inammissibilità - Incompetenza

2. ***Modifica modalità di esecuzione pene sostitutive (art. 64 L. 689/81)***

Oggetti: Modifica prescrizioni semilibertà sostitutiva (art. 64 L. 689/81) - Modifica prescrizioni detenzione domiciliare sostitutiva (art. 64 L. 689/81)

Esiti: Modifica permanente prescrizioni – Modifica provvisoria prescrizioni - Rigetta – NLP – Inammissibilità - Incompetenza

3. ***Revoca Autorizzazione pene sostitutive***

Oggetti: Revoca autorizzazione pene sostitutive

Esiti: Revoca – Non revoca – NLP – Inammissibilità - Incompetenza

ARTT. 66 – 72 – 108 LEGGE 689/1981

Detti articoli prevedono un istituto parzialmente nuovo, in quanto in precedenza il MS si limitava a sospendere l'esecuzione delle sanzioni sostitutive e trasmetteva gli atti al TDS (o trasmetteva al TDS senza sospendere), mentre ora è il Magistrato di Sorveglianza a disporre la revoca/sostituzione delle pene sostitutive, non più con decreto ma ***con ordinanza****.*

Di conseguenza, deve essere inserito un nuovo procedimento "figlio" che dovrà essere denominato:

1) "Revoca pena sostitutiva per inosservanza delle prescrizioni art. 66 – 72 – 108 L. 689/81"

Oggetti: Revoca pena sostitutiva per inosservanza prescrizioni (art. 66 - 72 L. 689/81) - Revoca pena sostitutiva per inosservanza prescrizioni (art. 108 L. 689/81)

Esiti: Revoca e converte in pena detentiva– Revoca e converte in altra pena sostitutiva - Non revoca – NLP – Inammissibilità - Incompetenza

La relativa maschera dovrebbe essere strutturata in modo da consentire l'inserimento del quantum di pena revocata, la decorrenza della revoca e la specie di pena sostitutiva più grave, nonché la rideterminazione del quantum di pena da espiare, inserendo un allarme in caso di mancata valorizzazione dei relativi campi.

Considerato, poi, che la revoca deve essere disposta previa fissazione di una udienza, il Magistrato dovrà avere la possibilità di sospendere provvisoriamente la pena sostitutiva , al fine di evitare che la stessa prosegua nel periodo intercorrente tra la segnalazione e l'udienza. Di conseguenza è necessario inserire un nuovo contenuto, che chiameremo ***"Sospensione pena sostitutiva per inosservanza prescrizioni",***

Oggetti: "Sospensione pena sostitutiva per inosservanza prescrizioni"

Esiti: Sospende – non sospende – NLP – Inammissibilità - Incompetenza

Considerato, infine, che l'istituto della pene sostitutive dovrebbe avere una ampia diffusione, è opportuno inserire anche un contenuto specifico per la diffida, sulla falsariga di quanto accade nel caso di EMA. Di conseguenza, deve essere inserito il seguente contenuto:

1) "Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni - pene sostitutive"

Oggetti: Convocazione per puntuale rispetto prescrizioni – pene sostitutive - Diffida al puntuale rispetto prescrizioni – pene sostitutive

Esiti: Diffida – Non diffida - Convoca – Non convoca – NLP – Inammissibilità - Incompetenza

ART. 68 LEGGE 689/1981

Detto articolo disciplina le varie forme di sospensione delle pene sostitutive che replicano quanto precedentemente previsto per le sanzioni sostitutive. Di conseguenza, si può inserire un nuovo contenuto denominato:

1) "Sospensione esecuzione pene sostitutive"

Oggetti: Sospensione pena sostitutiva per sopravvenienza misura di sicurezza detentiva (art. 68 L. 689/81) - Sospensione pena sostitutiva per sopravvenienza pena detentiva (art. 68 L. 689/81) - Sospensione pena sostituiva per ammissione al pagamento rateale (art. 660 c. 15 c.p.p.) -

Esiti: Sospende - Non sospende – NLP – Inammissibilità - Incompetenza

Si coglie l'occasione per richiedere una rivisitazione completa dell'attuale gestione dei differimenti delle sanzioni sostitutive. Al momento, infatti, tale gestione è eccessivamente macchinosa e molto complessa da utilizzare da parte dell'utente finale. Deve essere necessariamente rivista e resa più simile a quella relativa all'esecuzione delle misure alternative, soprattutto visto che il numero di pene sostitutive da gestire sarà molto più alto di quello di sanzioni sostitutive attualmente in corso. La modifica richiesta riguarderà, ovviamente, tutte le forme di sospensione delle pene sostitutive.

ART. 69 LEGGE 689/1981

Detto articolo, al primo comma, prevede un istituto parzialmente nuovo, vale a dire le licenze per i soggetti sottoposti a pene sostitutive. Occorre, quindi, inserire nuovi contenuti:

1) "Licenza - pene sostitutive (art. 69 L. 689/81)"

Oggetti: Licenza – pene sostitutive (art. 69 L. 689/81)

Esiti: Concede - Rigetta – NLP – Inammissibilità - Incompetenza

N.B. La maschera di emissione del decreto dovrà essere uguale a quale attualmente in uso per le altre forme di licenze

2) "Licenza - pene sostitutive - Inosservanza prescrizioni (art. 69 L. 689/81)"

Oggetti: Valutazione revoca Licenza – pene sostitutive (artt. 53 bis O.P. - 69 L. 689/81); Esclusione computo Licenza – pene sostitutive (artt. 53 bis O.P. - 69 L. 689/81)

Esiti: Revoca – Non Revoca – Dichiara validamente espiata la pena – Dichiara non validamente espiata la pena - NLP – Inammissibilità - Incompetenza

N.B. La maschera di emissione del decreto dovrà essere uguale a quella attualmente in uso per le altre forme di licenze.

Al comma 2 prevede l'applicazione di una particolare forma di sospensione relativa esclusivamente al lavoro di pubblica utilità.

Occorre quindi creare un apposito contenuto, che chiameremo

1) "Sospensione lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 69 c. 2 L. 689/81)"

Oggetti: Sospensione lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 69 c. 2 L. 689/81)

Esiti: Sospende – Non sospende – NLP – Inammissibilità - Incompetenza

N.B. La maschera di emissione del decreto dovrà essere uguale a quale attualmente in uso per le licenze

Al comma 3, invece, prevede l'applicazione del rinvio dell'esecuzione della pena ex artt. 146 e 147 c.p. anche a quelle sostitutive; rinvio che viene disposto direttamente dal Magistrato con ordinanza e che, nel caso di semilibertà, può anche essere disposto nelle forme della detenzione domiciliare (o meglio, si può sostituire la semilibertà con la detenzione domiciliare).

A questo proposito, si deve inserire un nuovo contenuto "figlio", denominato:

1) "Rinvio dell'esecuzione pena sostitutiva (art. 69 L. 689/81 – 684 c.p.p.)"

Oggetti: Differimento facoltativo pena sostitutiva (Art. 69 L. 689/81 – 147 c.p.) - Differimento obbligatorio pena sostitutiva (Art. 69 L. 689/81 – 146 c.p.) – Applicazione detenzione domiciliare sostitutiva per semilibero (art. 69 L. 689/81)

Esiti: Concede per un periodo – Proroga per un periodo – Applica detenzione domiciliare - Rigetta - NLP – Inammissibilità - Incompetenza

N.B. La maschera di emissione del decreto dovrà essere uguale a quella attualmente in uso per i procedimenti del TDS di rinvio esecuzione delle sanzioni sostitutive

ART. 71 LEGGE 689/1981

Detto articolo prevede che la pena pecuniaria ***sostitutiva*** *non pagata possa essere convertita nella semilibertà, nella detenzione domiciliare sostitutive ovvero nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo.*

Occorre, quindi, creare un nuovo contenuto, denominato:

1) "Revoca e Conversione pena pecuniaria sostitutiva (art. 71 L. 689/81)"

Oggetti: Revoca e Conversione pena pecuniaria sostitutiva per mancato pagamento (Art. 71 L. 689/81)

Esiti: Revoca e converte in semilibertà sostitutiva - Revoca e converte in detenzione domiciliare sostitutiva - Revoca e converte in lavoro di pubblica utilità sostitutivo - NLP – Inammissibilità - Incompetenza

N.B. La maschera di emissione dell'ordinanza dovrà essere uguale (ovviamente modificando le diciture) a quella attualmente in uso per i procedimenti di conversione pena pecuniaria, con la precisazione che dovrà essere data la possibilità di inserire sia l'importo della pena non pagata (integrale o parziale), sia il quantum di pena pecuniaria da convertire.

IMPATTO DELLE NORME APPLICABILI AI SENSI DELL'ART. 76:

- ***Art. 47 comma 12 bis****: concedibilità liberazione anticipata (non occorre modificare nulla)*

- ***Art. 51 bis****: creare nuovo contenuto e nuovi oggetti/esiti, come di seguito:*

1) "Sopravvenienza nuovo titolo - Pene sostitutive (art. 76 L. 689/81 – 51-bis O.P.)"

Oggetti: Valutazione su permanenza quantum pena per semilibertà sostitutiva (Art. 55 L. 689/81 – 51-bis O.P.) - Valutazione su permanenza quantum pena per detenzione domiciliare

sostitutiva (Art. 56 L. 689/81 – 51-bis O.P.) - Valutazione su permanenza quantum pena per lavoro di pubblica utilità sostitutivo (Art. 56 bis L. 689/81 – 51-bis O.P.)

Esiti: Estende la pena sostitutiva – Dichiara inefficace/cessata la pena sostitutiva - NLP – Inammissibilità - Incompetenza

- ***Art. 51 quater*** *(disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative). Deve essere creato un apposito contenuto (a questo punto, visto che non è stato ancora creato neanche per le misure alternative, si utilizzerà un contenuto comune per misure alternative e pene sostitutive) ed un oggetto specifico, nonché i relativi esiti:*

1) "Sospensione esecuzione pene accessorie (art. 51-quater O.P.)"

Oggetti: "Sospensione esecuzione pena accessoria – Misure alternative (art. 51-quater O.P.") – "Sospensione esecuzione pena accessoria – Pene sostitutive (art. 76 L. 689/81 - 51-quater O.P.")

Esiti: Sospende – Non sospende - NLP – Inammissibilità - Incompetenza

N.B. nella maschera di emissione inserire anche dei campi (non obbligatori) per l'indicazione della durata della sospensione e di inizio/termine sospensione

ARTT. 102-103 LEGGE 689/1981

Detti articoli prevedono che la pena pecuniaria non pagata possa essere convertita non più nella libertà controllata, bensì nella semilibertà e nella detenzione domiciliare sostitutive, oltre che nel lavoro di pubblica utilità.

Di conseguenza, può essere utilizzato il contenuto già esistente (Conversione/rateizzazione pena pecuniaria) e limitarsi ed aggiungere i seguenti nuovi esiti:

Dispone conversione in semilibertà sostitutiva - Dispone conversione in detenzione domiciliare sostitutiva - Dispone conversione in lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché (per le pene pecuniarie irrogate dal GdP): Dispone conversione pena irrogata dal GdP in lavoro di pubblica utilità

ART. 55 D.L. 274/2020

Conversione pena pecuniaria irrogate dal Giudice di pace:

- *A richiesta del condannato la pena pecuniaria può essere convertita in lavoro di pubblica utilità; occorre quindi aggiungere il relativo esito, come detto con riferimento all'articolo precedente*
- *In caso di violazione degli obblighi del lavoro di pubblica utilità, la parte residua si converte in obbligo di permanenza domiciliare. Occorre, quindi, inserire un nuovo contenuto "figlio" specifico nel contenuto EPS:*

1) "Violazione obblighi lavoro pubblica utilità (art. 55 c. 3 DL 274/2020)"

Oggetti: "Violazione obblighi lavoro pubblica utilità (art. 55 c. 3 DL 274/2020)

Esiti: Converte pena pecuniaria in permanenza domiciliare – Non converte - NLP – Inammissibilità – Incompetenza.

Per quel che concerne i template, essi verranno forniti successivamente al fornitore.

Requisiti di carattere generale

- *Controllo delle attribuzioni ai profili preimpostati del SIES per le funzioni realizzate con la scheda 2023/13 SIES-PagoPA. Inoltre, nella realizzazione delle funzioni richieste, si dovrà tenere conto della corretta attribuzione ai profili.*
- *Nella realizzazione delle funzioni richieste si deve prevedere l'allineamento dei sottosistemi ai fini della reciproca interoperabilità.*
- *Nella realizzazione delle funzioni richieste si deve considerare anche l'eventuale impatto con il sistema SIUS-Avvocati*
- *Nella realizzazione delle funzioni richieste si considerare anche l'eventuale impatto con il sistema del Casellario.*

Il Direttore dell'Esecuzione

Dott. Oris Orlando

ORLANDO ORIS
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
04.05.2023 07:31:32
GMT+01:00